

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1262/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอนุรักษ์ ศศิบุตร กับพวก

จำเลย

นายบุญเลิศ สดคมขำ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365, 295, 83 อันเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 อันเป็นบทหนักที่สุด จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 20)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 3,10 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>